



ACTA DE VERIFICACIÓN PARA EL CIERRE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, y con el propósito de verificar que la ejecución del objeto y obligaciones del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, se cumplieron satisfactoriamente dentro del plazo de ejecución pactado, se deja constancia del cumplimiento y cierre de la negociación contractual, en los siguientes términos:

1. Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, derivado del Proceso de Licitación Pública No. LP-004-2012, el 14 de Diciembre de 2012 con **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL**, cuyo objeto consiste en: *"EL CONTRATISTA se obliga con EL MINISTERIO a la prestación del servicio de aseo y limpieza con suministro de insumos, personal y equipo que requiere el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para sus instalaciones y bienes muebles así como la prestación del servicio de cafetería con suministro de insumos y personal a precios fijos, necesarios para atender los funcionarios, contratistas y visitantes de la entidad."*
2. Que el día 17 de diciembre de 2012 se aprobaron las garantías exigidas en la Cláusula Octava del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, cumpliendo así con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
3. De acuerdo a la Cláusula Quinta del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, el valor inicial del contrato es de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$629.386.486.00) M/CTE.**
4. Que la Cláusula Séptima del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, señala el plazo inicial de ejecución del contrato a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (lo cual aconteció el 17 de Diciembre de 2012), hasta el 31 de julio del año 2014.
5. Que mediando solicitud por parte del supervisor, el día 28 de Diciembre de 2012 se suscribe **REDUCCIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, mediante la cual se reduce el valor del contrato en la suma de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$15.927.950,00) M/CTE**; y se modifica la Cláusula Quinta teniendo como nuevo valor total del contrato "la suma de **SEISCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$613.458.536,00) MCTE**".
6. Que mediante solicitud por parte del supervisor, el día 21 de Julio de 2014 se suscribe **ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, mediante la cual se adiciona el valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$128.580.370,00) M/CTE**, modificando así la Cláusula Quinta y teniendo como nuevo valor total "la suma de



SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (\$742.038.906,00) MCTE y se prorroga el término de duración hasta el 30 de Noviembre de 2014.

7. Que mediante solicitud por parte del supervisor, el día 28 de Noviembre de 2014 se suscribe **SEGUNDA ADICIÓN Y SEGUNDA PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**, mediante la cual se adiciona el valor de **VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y UN PESOS (\$21.430.061,00) M/CTE**, modificando así la Cláusula Quinta y teniendo como nuevo valor total "la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS (\$763.469.003,00) MCTE**" y se prorroga el término de duración hasta el 20 de Diciembre de 2014.
8. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL** constituyó las siguientes Garantías de Cumplimiento con **CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

POLIZA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
43133864 Certificado 0	- Cumplimiento del contrato - Calidad del servicio - Pago de salarios, prestaciones sociales y legales e indemnizaciones laborales	\$125.877.297,20	14-12-2012	31-01-2015
		\$125.877.297,20	14-12-2012	31-01-2015
		\$ 31.469.324,30	14-12-2012	31-07-2017
43133902 Certificado 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$113.340.000,00	14-12-2012	31-07-2014
43133864 Certificado 2	- Cumplimiento del contrato - Calidad del servicio - Pago de salarios, prestaciones sociales y legales e indemnizaciones laborales	\$148.407.781,20	13-06-2014	30-05-2015
		\$148.407.781,20	13-06-2014	30-05-2015
		\$ 37.101.945,30	13-06-2014	30-11-2017
43133902 Certificado 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$123.200.000,00	31-07-2014	30-11-2014
43133864 Certificado 5	- Cumplimiento del contrato - Calidad del servicio - Pago de salarios, prestaciones sociales y legales e indemnizaciones laborales	\$152.693.800,60	28-11-2014	20-06-2015
		\$152.693.800,60	28-11-2014	20-06-2015
		\$ 38.173.450,15	28-11-2014	20-12-2017
43133902 Certificado 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$123.200.000,00	30-11-2014	20-12-2014

9. Que según informe final de supervisión técnica y financiera de fecha 25 de mayo de 2018 se concluyó lo siguiente "El objeto del contrato se desarrolló de manera eficiente y adecuada, dando cumplimiento al objeto y obligaciones del mismo. Por lo anterior, se recibió a satisfacción el servicio por parte del supervisor".
10. De conformidad con la Certificación de Cumplimiento adjunta suscrita por la Supervisora de fecha 25 de mayo de 2018 y que hace parte integral del presente escrito, **COOPERATIVA**



DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL "(...) *cumplió a entera satisfacción del Ministerio con el producto contratado, las obligaciones pactadas, con los cronogramas establecidos y con las demás condiciones del CONTRATO No. 20120388 (...)*", así como con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, durante la ejecución del Contrato.

11. Que mediante memorando No. 20183120081323 de 05 de septiembre de 2018, la supervisión solicitó al Grupo de Contratación realizar el cierre del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388**.

12. Los documentos que forman parte integral de la presente acta son los siguientes:

- Certificación de Cumplimiento suscrita por la supervisora.
- Formato de Informe final de supervisión.
- Formato de Relación de Bienes.
- Certificación de aportes a Seguridad Social Integral y Parafiscales.
- Certificado de existencia y representación legal COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL
- Relación de pagos efectuados por la Subdirección Financiera.

13. Finalmente se debe señalar que, pese a la causación de los términos legales que regulan la liquidación de los Contratos y/o Convenios, esta circunstancia no puede constituirse en una limitante para que **EL MINISTERIO**, en todo caso, agote las gestiones necesarias en orden a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación, de conformidad con el artículo inicialmente mencionado.

14. La presente verificación se realiza conforme a las competencias legales vigentes y con el propósito de anexarse a la carpeta del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20120388** y disponer su archivo, en una carpeta para un total de 1184 folios, incluida la presente Acta.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los

20 SET. 2018

CLAUDIA MARCELA GARCIA SANTOS

Coordinador de Grupo de Servicios Administrativos
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectó:
Ajustó:
Revisó:

Nelsy Johana Wilken Márquez - Grupo de Servicios Administrativos MADR
Maira Alejandra Tolosa Mesa - Abogada Contratista G.C. MADR
Martha Cecilia Pomes Villamil - Coordinadora G.C. MADR

